នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

១.សេចក្តីផ្តើម៖ ការរំលឹកទ្រឹស្តីនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

ទស្សនៈទាននៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

នីតិអន្តរជាតិ និង សង្គមអន្តរជាតិ

ក.សង្គមអន្តរជាតិមានន័យថា ជាសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងតួអង្គដែលមានអធិបតេយ្យ

ខ.សង្គមអន្តរជាតិមានន័យខុសពីសង្គមជាតិ

គ.សង្គមជាតិ មានន័យថា ជាសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងតែក្នុងរដ្ឋមួយប៉ុណ្ណោះចំពោះពាក្យ

អធិបតេយ្យ មានចំណុចល្អផង និងចំណុចអាក្រក់ផង នៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

ឃ.អធិបតេយ្យ តាមទ្រឹស្តីរបស់លោក **ចេន បូឌីន** ពាក្យថាអធិបតេយ្យមានន័យថា ជាអំណាចកំពូល និងអំណាចផ្តាច់មុខរបស់រដ្ឋ ។

ង.អំណាចកំពូល ជាអំណាចដែលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្របដណ្តប់លើអំណាចទាំងអស់

ច.អំណាចផ្តាច់មុខ ជាអំណាចដែលរដ្ឋមួយកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងមិនចំណុះរដ្ឋដទៃ

១.១.ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ

ក្នុងរយៈពេល៥០ឆ្នាំ ឬបើគិតចាប់តាំងពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៤៩ មក មនុស្សលោកបានជួបប្រទះនូវជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ជាច្រើនដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដែលកើតមានស្ទើរគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អនុសញ្ញាទាំងបួននិងពិធីសារបន្ថែមឆ្នាំ១៩៧៧ បានផ្តល់ការការពារតាម ផ្លូវច្បាប់ដល់បុគ្គលដែលមិនចូលរួម ឬ ឈប់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ មានដូចជាជនរងរបួស អ្នកជំងឺ ជនរងគ្រោះដោយសារការប៉ាលចម្បាំងលិច មនុស្សដែលបានត្រូវដកហូតសិទ្ធិ សេរីភាពដោយសារជាប់ទាក់ទងជាមួយជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងជនស៊ីវិល ។ ប៉ុន្តែអំពើរំលោភបំពាន លើច្បាប់នេះនៅតែមានជាហូរហែរ និងបានបង្កឱ្យមានការឈឺចាប់ និងស្លាប់ ហើយបញ្ហានេះគេអាច បញ្ចៀសវាបានបើសិនជាច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានគោរពឱ្យប្រសើរ ។ តាមយោបល់ជាទូទៅ បានលើឡើងថាការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ មិនមែនដោយសារមកពីការខ្វះខាតនូវ វិធានរបស់ច្បាប់នោះទេ ។ ប៉ុន្តែការរំលោភគឺ បណ្តាលមកពីភាពគ្មានឆន្ទៈក្នុងការគោរពវិធានច្បាប់ មកពីខ្វះមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអនុវត្តន៍វិធាន មកពីភាពមិនច្បាស់លាស់ ក្នុងការអនុវត្តក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន និងមកពីខ្វះការយល់ដឹង របស់អ្នកនយោបាយ មេបញ្ជាការទាហានយោធិន

និង សាធារណៈជនទូទៅ ។ សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះ ដោយសារសង្គ្រាមបានកោះប្រជុំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នៅក្នុងចន្លោះខែសីហា និងកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣ បានពិនិត្យពិភាក្សា ឡើងវិញ ដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិប៉ុន្តែសន្និសីទនេះមិនបានស្នើឱ្យមានការអនុម័តសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយឡើង។ ជំនួសមកវិញ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់សន្និសីទ ដែលបាន អនុម័តដោយការព្រមព្រៀងដោយឯកច្ឆ័ន្ទ បានអះអាងជាថ្មី នូវភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មនុស្សធម៌ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះ ហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលស្វ៊ីស កោះប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញ អន្តររដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសិក្សាអំពីមធ្យោបាយ អនុវត្តន៍ ការលើកកម្ពស់ការគោរពដ៏ពេញលេញ និងការអនុវត្តតាមច្បាប់មនុស្សធម៌ ព្រមទាំងដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ ដាក់ជូនរដ្ឋភាគីនិង អង្គប្រជុំពេលបន្ទាប់របស់សន្និសីទអន្តរជាតិ របស់កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ និង អឌ្ឍចន្ទក្រហម។ ក្រុមអ្នកជំនាញ អន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការពារជនរងគ្រោះ ដោយសារសង្គ្រាម បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្រុងហ្សឺណែវ ក្នុងខែមករា ១៩៩៤ បានអនុម័តអនុសាសន៍បន្តបន្ទាប់ជាច្រើន ក្នុងបំណងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មនុស្ស ធម៌អន្តរជាតិ ជាពិសេស តាមរយៈវិធានការបង្ការ ដែលនឹង ធានាឱ្យប្រាកដថាការយល់ដឹង និង ការអនុវត្តន៍ច្បាប់មនុស្សធម៌ឱ្យបាន កាន់តែប្រសើជាងនេះ។ អនុសាសន៍ទី២ របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តររដ្ឋាភិបាលបានស្នើថាៈ

អង្គការអន្តរជាតិអឌ្ឍចន្ទក្រហម គួត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យរៀបចំរបាយការណ៍ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សម្រាប់ក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ ឬ នីតិអន្តរជាតិ ព្រម ទាំងស្នើឱ្យផ្សព្វផ្សាយ របាយការណ៍ដល់រដ្ឋភាគី និងស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដែលមានសមត្ថកិច្ច ដោយមានការចូលរួមសហការ ពីអ្នកជំនាញ ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ តំណាងតំបន់ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខុសគ្នា និង ប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗគ្នា ហើយដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាល ។

នៅក្នុងខែធ្នូ ១៩៩៥ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី ២ របស់កាកបាទក្រហម និង អឌ្ឍចន្ទក្រហមបាន ផ្តល់ការព្រមព្រៀងលើអនុសាសន៍នេះ ហើយផ្តល់អំណាចជាផ្លូវការ ដល់អង្គការកាកបាទក្រហមនេះឱ្យរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីវិធានអនុវត្តច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ក្នុងពេលមានជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាអន្តរជាតិ ឬមិនមែនជាអន្តរជាតិ។ ប្រហែលជាង១០ឆ្នាំក្រោយមក គឺនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥បន្ទាប់ពីការពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ស៊ីជម្រៅ និង ការពិគ្រោះយោបល់ ដ៏ទូលំទូលាយជាមួយអ្នកជំនាញនានា ហើយដែលការសិក្សាអំពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងក្នុងរយបាការណ៍ ។

ប្រភពនៃនិតិអន្តជាតិ

រាល់ប្រព័ន្ធនៃនីតិអន្តរជាតិតែងតែមានចរិកលក្ខណៈដោយឡែកៗ និងពិសេសរបស់ខ្លួនហើយហើយ ចរិកលក្ខណៈរបស់នីតិអន្តរជាតិត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់និងមានទម្រង់ជាសកលមួយ។

អាស្រ័យដោយសារទទួលស្គាល់ និងមានទម្រង់ជាសកលនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាពិនិត្យនិងស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលយើងបានបង្កើតឱ្យមានជានីតិអន្តរជាតិនេះឡើង ។

និយមន័យប្រភពនីតិអន្តជាតិ

ចំណុចផ្តើមនៃប្រភពរបស់នីតិអន្តរជាតិគឺមានចែងក្នុង **មាត្រា៣៨** នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមាន ៖

ក.សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិនានា ដែលជាទូទៅ និងដោយឡែកបានបង្កើតច្បាប់នានាដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋស្ថាបនិក រដ្ឋទាំងឡាយដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាបំពេញបន្ថែមនឹងកែតម្រូវលើសេចក្តីព្រាងនីតិអន្តជាតិ ឬសន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិនានា ។

ខ.ទំនៀមទម្លាប់អន្តជាតិ

គ.គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

ឃ.សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលាជំនុំជម្រះ និង កិច្ចការយុត្តិធម៌ ។

ង.សេចក្តីសម្រេច ឬ ការកំណត់របស់បណ្តានៃស្ថាប័នអន្តរជាតិនៅក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ បានចែងថា៖ រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈទូទៅឬដោយឡែកគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជានីតិវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបណ្តារដ្ឋដែលបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា ។

យើងចោទជាបញ្ហាថា ហេតុអ្វីបានជាលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថារាល់សន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ ?

ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងត្រូវវិភាគនិងទាញហេតុផលមកបង្ហាញដូចតទៅ

ទី១៖ រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឡើយជាទូទៅគឺជាឯកសារផ្លូវការមួយដែលមានចំណងថាការតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី ។ សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ជាធម្មតាតែងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើនហើយកាលណារដ្ឋទាំងឡាយ បង្កើតរួមគ្នាបានជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនោះកត្តាសំខាន់ គឺត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តតាមរបៀបដូចជាច្បាប់មួយយ៉ាងដូច្នេះដែរ ។

ទី២ ៖ សន្ធិសញ្ញា ឬ អនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបង្កើតឡើងសុទ្ធតែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ ទើបអាចក្លាយទៅជាបទដ្ឋានមួយ សម្រាប់ការយល់ព្រមទទួលយករបស់រដ្ឋជាតិលេខី ។

ទី៣៖ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋក្នុងទម្រង់លាយលក្ខណ៍អក្សរហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយពុំអាស្រ័យលើចំនួន ឬនាមករណ៍របស់វាឡើយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអាចមានឈ្មោះច្រើនបែប ច្រើនយ៉ាង យោងទៅលើទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសសេនាទាំងនោះ ដូចជាកតិកាសញ្ញា កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ កិច្ចព្រមព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារ នឹងពាណិជ្ជកម្ម អនុសញ្ញា លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ពិធីសារដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិវប្បធម៌ក្នុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ។

ហេតុដូច្នេះហើយទើបសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថា៖

១. ប្រភពដ៏សំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ។

២. លិខិតូករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈមានការរីកចម្រើនទៅមុខ ។

៣. ឯកសារទំនាក់ទំនងដែលមានចរិតច្បាស់លាស់ជាងប្រភពដទៃពីព្រោះសន្ធិសញ្ញា ជាទូទៅត្រូវតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ។

ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទេនូវសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬអនុសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យរដ្ឋមួយធ្វើការឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀត ហើយក៏មិនមានដែរនូវសន្ធិសញ្ញាដែលចែងឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយប្រពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ឬឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ឬការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស ។ ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបញ្ជាក់ដែរថា រាល់សន្ធិសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិនោះទេ ។

ឧទាហរណ៍ៈ អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាតចោលនៅការរើសអើងប្រឆាំង និង ស្ត្រីភេទ ដែលបង្កើតឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១៦៨ គឺប្រភពមួយនៃនីតិអន្តជាតិ ពីព្រោះអនុសញ្ញានេះ សំដៅការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោក។

ទំនៀមទម្លាប់ ជាប្រភពនៃអន្តរជាតិ

ប្រភពសំខាន់ទី២នៃនីតិអន្តរជាតិ គឺទនៀមទម្លាប់ ។

នៅមុនសង្រ្គាមលោកលើកទី១ពីឆ្នាំ ១៩១៤ -១៩១៨ និង លើកទី២ពីឆ្នាំ១៩៣៩-១៩៤៥ ជាពិសេសនៅមុនពេលបង្កើតអង្គការសហប្រជាតិ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ជាប្រភពសំខាន់ជាងគេ នៃនីតិអន្តជាតិសាធារណៈ។ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាភស្តុតាងនៃការអនុវត្តទូទៅ ត្រូវបានប្រជាតិច្រើនទទួលយល់ព្រមថាជាច្បាប់អន្តរជាតិ ។

នីតិអន្តជាតិដែលជាទម្លាប់ គឺសំដៅលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងនោះរួមមាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ការតវ៉ាទាមទាររបស់រដ្ឋ

សេចក្តីប្រកាស នីតិជាតិ សាលដីកានានា ដោយរួមទាំងកំហុសឆ្គងដែលចេញមកពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋផង។ នីតិអន្តរជាតិជាទម្លាប់ក៏កើតចេញមកពីការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាលអង្គការអន្តរជាតិនានា និង សកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនផងដែរ ។

នីតិអន្តជាតិដែលខ្លួនជាទម្លាប់ គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់រដ្ឋនានា ហើយបានកើតឡើងដោយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនានារបស់រដ្ឋក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា តាមរយៈទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្រ្តបានក្លាយទៅជាវិធានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តជាអន្តរជាតិ ដែលគេព្រមទទួលយក។ នីតិអន្តរជាតិបានកើតឡើងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ គឺជាការអេនវត្តន៍ទូទៅរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលគេប្រកាន់យកថា ជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

មានកត្តាពីរដែលទាក់ទិនទៅនិងការបង្កើតនីតិអន្តរជាតិដែលជាទំនៀមទម្លាប់នោះគឺៈ

ក.ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋនានា។

ខ.ការព្រមទទួលយកនៅការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនោះថា ជាការព្វកិច្ចទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

គោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬជាតុនានានៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិកកើតឡើងអាស្រ័យដោយគោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬ ជាតុផ្សំនានាដូចជាៈ

១.ថេរវេលាយូរអង្វែង

២.ឯកសណ្ឋាននិងស្ថេរភាព

៣.ឱកាសការណ៍នៃការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

៤. មតិទាំងគំនិតយោបល់អ្នកច្បាប់ ។

ប្រការទាំងនេះហើយទើបមានពាក្យថា ទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងនៃច្បាប់ មិនមែនជាទម្លាប់ ឬ ទង្វើរបស់រដ្ឋមួយតែឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះ ជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏ទូលំទូលាយ ហើយត្រូវបានរដ្ឋនានា ទទួលស្គាល់ថាមានចរិកជាសាកល និងអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះហើយទើបលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាអន្តរជាតិបានចែងថា នីតិអន្តរជាតិកើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ដោយសារមូលហេតុដូចទៅៈ

ក.ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាសកម្មភាបជាក់ស្តែងជាទូទៅដែលយកបានក្នុងឋានៈជាច្បាប់មួយ។

ខ.គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌

គ.សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកា ឬ សាលជុំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌។ ទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកថា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ។

គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិដែលទទួលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

យោងតាមមាត្រា ៣៨ កថាខណ្ឌទី១ នៃលក្ខន្តិកៈតុលាការអន្តរជាតិ គោលការណ៍នេះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជាតិមានអារ្យធម៌។ ដូច្នេះគោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ជាគោការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋទាំងឡាយ។

ឧទាហរណ៍៖ គោលការណ៍គ្មានអាជ្ញាយុកាល ចំពោះឃាតករ ឬ ការហាមឃាត់មិនឱ្យភាគីមួយធ្វើជាចៅក្រមកាត់ក្តីលើរឿងរបស់ខ្លួលផ្ទាល់ជាដើម ។

តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់រួមមានៈ

១. គោលការណ៍សុឆន្ទៈ

២. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

៣. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញត្តិ

៤. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

៥. គោលការណ៍សមភាព និងមនសិការ

៦. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីកាវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួចហើយ ត្រូវចប់ដាច់ស្រេច មិនឱ្យភាគីលើកយកមកទៀតនៅក្នុងវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារ ឬសំអាងដដែលនៃពាក្យបណ្តឹង។

សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឬ សាលាក្តីមជ្ឈត្តការ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌តាមរយៈតុលាការអន្តជាតិក្តី ឬ តាមរយៈតុលាការជាតិក្តី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយ នៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍៖ សេចក្តីសម្រេចនានា របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់មួយ ហើយដែលមានន័យស្មើនិង គោលការណ៍ទូទៅ នៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិនមានបទបញ្ញត្តិណាដែល តម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូល ហើយសាលដីកាវិនិច្ឆ័យ និងអនុសាសន៍របស់តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្តីដទៃទៀត ។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ គឺជាស្ថាប័នច្បាប់ ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្តីអាចយករឿងក្តីរបស់ខ្លួនទៅដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទេដែលអាចមានវត្តមានជាភាគីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងបទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេ ជាពិសេសចំពោះ

ឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គល។ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ពុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្តារដ្ឋ ទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោម **មាត្រា៩៤** នៃលក្ខន្តិកៈរបស់រវាងភាគីហើយស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសនោះប៉ុណ្ណោះ។ ប្រការនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា សាលក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌ពុំមានចរិកជាប្រភពនៃច្បាប់ទេ ពាលគឺមិនអនុវត្តន៍ទៅតាមគោលការណ៍ មានន័យថាត្រូវឱ្យសេចក្តីសម្រេចតុលាការស្ថិតនៅជាធរមាន ហើយនឹងចងភ្ជាប់ទៅភាគីទីបី ។ ហើយប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧៥ ។

នីតិសមុទ្រ

ប្រវត្តនីតិសមុទ្រ

កាលពីជាង ២០០០ឆ្នាំ មុនការដើរសមុទ្រ គឺជាអាជីពបុរាណមួយទទួលបាននូវការគោរព។ ពេលមុននោះជិត១០០០ឆ្នាំ ស្តេច សូឡូម៉ុន (Solomon) បានគ្រប់គ្រង កងនាវា ជំនួញដ៏ធំមួយ ប្រកប ដោយជោគ ជ័យ។ ជនជាតិ ស៊្វីនិច (Phoenicians) និង ប៉ូលីនេស៊ី (Polynesians) បានធ្វើដំណើរឆ្ងាយៗលើមហាសមុទ្រនៃពិភពលោក។ ជនជាតិក្រិចចាត់ទុកសមុទ្រ ជាភ្នាក់ងារចងភ្ជាប់ប្រទេសដែលមានភូមិសាស្រ្តជាច់ពីគ្នា និង យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកលើសមុទ្រ ដែលជាហេតុងាយរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដោយជើងគោក។ ចំណែកឯចក្រភពរ៉ូម៉ាំង (Roman Empire) វិញបានបញ្ចូលគ្នាដោយជោគជ័យនូវ កងកម្លាំងសមុទ្រជាមួយ អង្គការចាត់តាំងជើងគោកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ជនជាតិរ៉ូម៉ាំងធ្វើដំណើរឆ្ងាយហួសសមុទ្រមេឌីទែរ៉ានេ ។ ចំណែកឯនាវាចិនវិញ ធ្វើដំណើរហូតដល់ឆ្នេរខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយទំនងជាមានជនជាតិចិនខ្លះបានទៅដល់ទ្វីបអាមេរិក ។

ច្បាប់សមុទ្រសម័យបុរាណ គឺជាវិធានទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការអនុវត្តន៍ជាទម្លាប់ ។ ច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិជាប្រភពសំខាន់បំផុតនៃនីតិសមុទ្រ។ នីតិសមុទ្រអន្តរជាតិបុរាណមានដូចជាៈ

- ច្បាប់សមុទ្ររ៉ូឌាន Rhodian sea Law កាលពី៥០០០ឆ្នាំកន្លងទៅ ។ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រិច និង រ៉ូម៉ាំងដែលច្បាប់គ្រប់គ្រងលើ កិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម នេសាទ និងអភ័យឯកសិទ្ធិនាវាចម្បាំង។ នេះជានីតិសមុទ្រដែលចាស់ជាងគេបំផុតហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល ១០០០ឆ្នាំ ។

ប្រភពនីតិសមុទ្រដែលកើតចេញអំពីការអនុវត្តទម្លាប់

នេះ គឺជាច្បាប់ ដែលត្រូវបានប្រកាស នៅមុនពេលចេញដំណើរទៅ សមុទ្រដែលមាន ៥ ចំណុចសំខាន់ៗគឺៈ

- ជនណាសម្លាប់មនុស្សលើនាវា នឹងត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកស្លាប់ហើយបោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រ។

- ជនណាសម្លាប់មនុស្សលើគោកនឹងត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកស្លាប់ហើយកប់ក្នុងដី
- ជនណាប្រើប្រាស់កាំបិតចាក់មនុស្ស រហូតដល់ហូរឈាមដោយមានសាក្សី ជននោះនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដោយកាត់ដៃម្ខាង។
- ជនណាវាយមនុស្ស ដោយប្រើកណ្តាប់ដៃប៉ុន្តែមិនចេញឈាម ជននោះត្រូវបានចាប់ជ្រមុជក្នុងទឹកចំនួនបីដង។
- ជនណាជេប្រមាថមិត្តរួមការងារ ឬ ចោទប្រកាន់ថា ព្រះទ្រង់ស្អប់ខ្ពើម ជននោះត្រូវសងសំណងជាប្រាក់សុទ្ធ ទៅតាមចំនួនដងនៃការជេនោះ ១អោនស៍ ក្នុងមួយដង។
- ជនណាលួចរបស់គេ នឹងត្រូវបានកោសក់ស្រោចជ័រខ្មៅក្តៅលើក្បាលដើម្បីឱ្យគេស្គាល់ជាសាធារណៈ ហើយនៅពេលនាវាទៅដល់ដីគោកដំបូង នឹងត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅទីនោះ។

ចក្រភពសមុទ្រ

ជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយការដួលរលំនៃក្រុងរ៉ូម ឆ្នាំ៤៧៦ អេស្ប៉ាញ និងប៉័ទុយហ្គាល់ បានក្លាយជាមហាអំណាច។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការភ្ជាប់មានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយមហាសមុទ្របាននាំប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗលើពិភពលោក។ ក្នុងការស្វែងរកទឹកដីធនធាននាវា អេស្ប៉ាញ និង ព័ទុយហ្គាល់ បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញដោយនាំមកនៅ ចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីផែនដី។ មិនយូប៉ុន្មានកើតមានការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមកាន់កាប់ផ្លូវសមុទ្រ ដើម្បីគ្រឿងរសជាតិម្ទូប មាស និងទាសករ។ ហូឡង់ប្រជែងឈ្នះ ព័ទុយហ្គាល់ ចំណែកអង់គ្លេសវិញ ប្រជែងឈ្នះ ហូឡង់។ គឺពេលនោះហើយដែលមហាសមុទ្រ បានក្លាយទៅជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងអំណាច។

សន្ធិសញ្ញាច័រដេស៊ីឡា Treaty of Tordesillas

ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចសមុទ្រ អេស្ប៉ាញ និង ប៉ទុយហ្គាល់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្វីប អាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លា ហើយចេះតែកើតមានសង្គ្រាម នាំឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេត្រូវបានបែងចែកដោយសន្ធិសញ្ញា ច័រដេស៊ីឡា មុនដំណាច់សតវស្សរ៍ទី ១៥។ សន្ធិសញ្ញានេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកដំបូងក្នុងការកំណត់ និងគូសបន្ទាត់ព្រំដែន។ បន្ទាត់នេះឈ្មោះថា បន្ទាត់ប៉ូប Pop's line ត្រូវបានកំណត់ដោយ ស្តេច ប៉ូបអេឡិចហ្សេនដ័រ ទី៦ សម្រាប់បែងចែកពិភពដែលមិនទាន់រុករកនៅឡើងជាពីរចំណែករវាងអេស្ប៉ាញ និង ប៉ទុយហ្គាល់ ដែលមានព្រំដែនតាមបន្ទាត់មេដ្យ៉ានមានចម្ងាយ ៣៧០ លើក ប្រជុំកោះខេបវែដ៏ ពោលគឺខ្សែបន្ទាត់នៅចំកណ្តាល មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិច។ គឺតំបន់ ដែលស្ថិតនៅខាងលិចបន្ទាត់ ត្រូវធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អេស្ប៉ាញ ដោយធ្វើអាណា

និគមលើទ្វីបអាមេរិក ហ្វីលីពីន និងកោះជាច្រើនទៀតក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។ រីឯតំបន់ដែលនៅខាងកើតខ្សែបន្ទាត់ដដែលនេះ ត្រូវស្ថិតក្រោម ការត្រួតត្រារបស់ ព័រទុយហ្កាល់ តាមបណ្តោយឆ្នេរខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិក និង ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាប្រទេសនៅពិភពអារ៉ាប់ ដោយធ្វើដំណើរតាមបណ្តោយឆ្នេរខាងកើត។ សម្តេចប៉ុបបានសម្រេចដូច្នេះដោយមានបំណង ចង់ជៀសវាងកុំឱ្យប្រទេសទាំងពីរដែលកាន់សាសនាកាតូលិចដូចគ្នាវាយច្បាំងគ្នា។ ទ្រង់ប្រគល់ឱ្យមហាអំណាចទាំងពីរទទួលបានបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តសាសនាក្នុងដែនដីថ្មីនោះថែមទៀតផង។ មហាអំណាចទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមតាមសេចក្តីសម្រេចក្រោមសន្ធិសញ្ញាក្រុងថ័រដេស៊ីឡានាឆ្នាំ ១៩៩៤ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ ទ្វីបអាមេរិកដែលហៅថា "ឥណ្ឌាខាងលិច" ត្រូវបានធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ ដោយពួកផ្សងព្រេងជនជាតិ អេស្ប៉ាញ បានរកឃើញប្រទេសហ្វីលីពីនមុនគេ សម្តេចប៉ាក៏ប្រគល់ ប្រទេសនោះឱ្យអេស្ប៉ាញត្រួតត្រាដែរ។ ចំណែក ឯឥណ្ឌាខាងកើតពោលគឺ ចុងបូព៌ាប្រទេស ត្រូវធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ព័រទុយហ្កាល់។ មហាអំណាចទាំងពីរទទួលបន្ទុកទាំងការគ្រប់គ្រង ទាំងការតែងតាំងគ្រិស្តសាសនាក្នុងដែនដីថ្មីទាំងនោះ។

ទ្វីបអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងទ្វីបអាស៊ី

ឆ្នាំ ១៤៨៧ ជនជាតិព័រទុយហ្កាល់ម្នាក់ ឈ្មោះបារតូ ឡូមេអូ ឌីយ៉ាស Barto Lomeo Diaz បើកសំពៅចេញពីព័រទុយហ្កាល់ សសៀរៗតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក។ នាឆ្នាំ ១៤៩២ ជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់មានដើមកំណើតនៅទីក្រុងហ្សែន Gene ឈ្មោះ គ្រីស្តូហ្វ័រ កូឡុំបូ (Christopher Columbus) ដែលបម្រើស្តេចអេស្ប៉ាញរកឃើញទ្វីបអាមេរិក។ គាត់ច្រឡំទ្វីបអាមេរិកដែលលោកទើបទៅដល់នោះតែជាប្រទេសឥណ្ឌា គាត់ក៏ហៅអ្នកស្រុកដែលគាត់បានជួបថា ពួកឥណ្ឌា។ ក្នុងឆ្នាំ ១៤៩៧-១៤៩៩ លោក វ៉ាសកូដា ហ្គាម៉ា Vasco De Gama ធ្វើដំណើរតាមសំពៅ ចេញពីប្រទេសព័រទុយហ្កាល់ បើកសំពៅសៀរៗតាមចុងទ្វីបអាហ្រ្វិក ហើយទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌា ។ នាឆ្នាំ ១៥១០ ជានជាតិព័រទុយកាលម្នាក់ទៀតឈ្មោះ អាល់ប៊ូគេក Albuquerque វាយបកក្រុងហ្គោអា Goa ដែលស្ថិតនៅឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាន រួចវាយបកក្រុងម៉ាឡាកា នៅលើឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី សព្វថ្ងៃ ។ នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៥១៩ ដល់ ១៥២២ លោក ម៉ាហ្សេឡង់ Magellan ជនជាតិព័ទុយហ្កាល់ដែលនៅបម្រើព្រះចៅអធិរាជអេស្ប៉ាញធ្វើដំណើជុំវិញពិភពលោកលើកទីមួយ ។

លោកបើកសំពៅតម្រង់ទៅទិសខាងលិចជានិច្ច វាងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង ហើយចូលមកប្រទេសរបស់លោកវិញដោយកាត់តាម ប្រទេសហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌា។ នាឆ្នាំ ១៥៦៥ អេស្ប៉ាញវាយយកប្រទេសហ្វីលីពីនបាន ។

សម័យនោះ ពួកបច្ចឹមប្រទេសចាប់ផ្តើមទាក់ទងជាមួយកម្ពុជាលើកដំបូងបង្អស់។ ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលពីផ្លូវគោក ហើយក៏នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលពីផ្លូវសមុទ្រផងដែរ។ ម្យ៉ាងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំមានគ្រឿងទេសទេ ហើយទំនិញល្អៗដែលមានតម្លៃខ្ពស់ក៏ពុំមានដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អ្នកបើកសំពៅបានកត់ត្រាឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងសៀវភៅអឺរ៉ុប តាំងពីឆ្នាំ ១៥១១ ហើយគាត់នៅក្នុងផែនទីសមុទ្រ និងកំពង់ផែ តាំងពីឆ្នាំ ១៥២៧ មកម្ល៉េះ។ គេសរសេរឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាថា "កាំបូសា" Cambuxa។

សម័យនោះ កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមហើយនៅតែកើតសង្គ្រាមក្នុងស្រុកឥតឈប់ឈរ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៥១៥ ស្តេចខ្មែរព្រះនាមអង្គច័ន្ទទី១(១៥១៥-១៥៦៦)ទាក់ទងជាមួយជនជាតិ ព័ទុយហ្កាល់ ដែលទើបមកដល់កោះផ្ទាថ្មីៗដើម្បីទិញកាំភ្លើងធំ១៥០ គ្រឿង និងស្នាពិសេស ២០០០ ដើម។ ដោយមានគ្រឿងសស្ត្រាវុធទាន់សម័យដូច្នេះ ទ្រង់បានវាយឈ្នះស្តេចកន ដែលធ្វើគត់ និង ដណ្តើមយករាជបល្ល័ង្កពីព្រះរាមព្រះអង្គ ព្រះនាមព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៥២៥ ទ្រង់បានវាយបង្ក្រាបកងទ័ពសៀមឱ្យបរាជ័យនៅក្នុងតំបន់អង្គ។ ហេតុដូច្នេះហើយ បានជាទ្រង់ដាក់ឈ្មោះទីនោះថា សៀមរាប គឺសៀមចាញ់រាបដូចកន្ទេលហ្នឹងឯង។ ព្រះអង្គបានតាំងរាជធានីនៅលង្វែកវិញ ដើម្បីឱ្យបានសន្តិសុខរឹងមាំល្អ។

ជាតួ បានទាមទាយកចំណែកធំៗជាច្រើន នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាងសង់បន្ទាយយោធាជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀត រួមទាំងនៅ ខេបថោន អាហ្វ្រិក ផងដែរ។ ដាណឺម៉ាក ប្រែនខែនប៊ីក អង់គ្លេស បារាំង អាល្លឺម៉ង់ និងអ៊ីតាលី បានប្រញាយដណ្តើមកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេស។ ខណៈពេលដែលមហាសមុទ្រ បានក្លាយជាផ្លូវសម្រាប់វាយដណ្តើមកាន់កាប់ និង អំណាច វាក៏បានក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់ដែនដីអាណានិគមនិង នៅអឺរ៉ុបខ្លួនឯងផងដែរ។ នាពេលនោះព្រំដែនគោកបានដើរតួជាចំណុចបែងចែករយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ក្នុងខណៈពេលមានប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានគេគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លា មិនឱ្យមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សមុទ្រដោយប្រទេសខ្លះបានព្យាយាមទាញយុត្តាធិការផ្សេងៗ ឬ អធិបតេយ្យភាពពេញលេញលើដែនដីសមុទ្រ ។ ក្រិច រ៉ូម៉ាំង វេនីស និង អ៊ីតាលី ជាប្រទេសសកម្មបំផុតនៅ សមុទ្រមេឌីទែរ៉ានេក្នុងការរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឱ្យបានក្លាយជា នីតិសមុទ្រដែលជាស្នូលនៃគំនិតអំពី សមុទ្រដែនដី។

ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអេស្ប៉ាញ

ឆ្នាំ១៥៧៩ជនជាតិនៃភាគខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបរំដោះខ្លួន ចេញផុតពីអាណាព្យាបាលនៃអេស្ប៉ាយហើយអាណាខេត្តទាំងឡាយដែលមានបរិស័ទប្រូតេស្តង់រស់នៅជាច្រើនជាងគេ ទាមទារឯករាជ្យបាននិងដាក់ឈ្មោះថា អាណាខេត្តរួម។ ក្រោយមកខេត្តទាំងនោះបានប្រែឈ្មោះជា ហូឡង់។ រីឯអាណាខេត្តដែលមានគ្រិស្តបរិស័ទ រស់នៅភាគច្រើនក៏បង្កើត ប្រទេសប៊ែលហ្សិក។ កាលពីដើម ជនជាតិ ហូឡង់នៅក្រោមអំណាចរបស់អេស្ប៉ាញ ដូច្នេះក្រោយពីពួកគេបានឯករាជ្យមកពួកគេអាចចូលទៅកាន់ដែនដីដែលអេស្ប៉ាញ និង ព័ទុយហ្កាល់ កាន់កាប់នៅអាស៊ីបានដោយងាយ ពួកគេក៏មកតាំងគ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនៅលើដែនដីទាំងនោះ។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៥៨០-១៥៨១ អ្នកផ្សងព្រេងជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះ ឌីយ៉េកូ វេឡូសូ អាយុប្រហែល២០ឆ្នាំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមានទាហានមួយចំនួនតូចអមដំណើរផង។ គាត់រៀនភាសាខ្មែរហើយព្រះរាជាទុកព្រះទ័យនិងស្រឡាញ់គាត់ រហូតដល់លើកប្អូនស្រីជីដូនមួយឱ្យគាត់ធ្វើជាភរិយាទៀតផង។ ឆ្នាំ ១៥៩៣ អ្នកផ្សងព្រេងម្នាក់ទៀតជនជាតិអេស្ប៉ាញឈ្មោះ ប្លាសរើសឌីហែណាន់ ហ្គុងសាលេស មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ ព្រះរាជាក៏យកគាត់ធ្វើជាអង្គរក្ស។ ថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៥៩៣ ព្រះបាទសត្ថាចាត់លោក វេឡូសូ ទៅក្រុងម៉ានីលសូមឱ្យមានបព្វជិតកាតូលិចខ្លះមកផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គ ព្រមទាំងសុំទាហានជាច្រើនឱ្យមកការពារលោកផង។ ទ្រង់ក៏សូមឱ្យអេស្ប៉ាញចេញទៅច្បាំងវាយយកនគរចំប៉ាផងដែរ ព្រោះប្រទេសនេះចេះតែវាយលុកលុយប្រទេសខ្មែរ។ ទ្រង់ក៏សុំកងទ័ពអេស្ប៉ាញមកជួយព្រះអង្គកំពុងធ្វើសង្គ្រាមវាយយកកងទ័ពសៀមផង។

នៅខែមករា ឆ្នាំ ១៥៩៤ កងទ័ពសៀម វាយយកបន្ទាយលង្វែកបាន។ លោក ប្លារើស ត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសង្គ្រាម។ រីឯលោក វេឡូសូ វិញលោកបានវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងម៉ានីល ទាំងចម្លើយរបស់ព្រះរាជប្រតិភូអេស្ប៉ាញថា សូមព្រះបាទសត្ថារង់ចាំសិន។ គាត់ក៏ត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសង្គ្រាមដែរ ហើយគាត់ងាកទៅបម្រើព្រះចៅសៀមវិញ។ លោក ប្លារើស រត់រួចហើយជួបជាមួយលោក វេឡូសូ។ លោកទាំងពីរអង្វរប្រតិភូអេស្ប៉ាញនៅហ្វីលីពីនឱ្យមកជួយប្រទេសកម្ពុជាវិញ។ រដ្ឋអំណាចអេស្ប៉ាញលើកទ័ពមកជួយគឺមាននាវា បីគ្រឿង និង ទាហានជាង ១០០នាក់។ ខ្យល់ព្យុះធ្វើឱ្យវានាទាំងនោះបែកគ្នាប៉ុន្តែលោក ប្លារើស និង លោក វេឡូសូ បានមកដល់កម្ពុជាហើយ បានទទួលដំណឹងថាព្រះបាទសត្ថាសោយទីវង្គតទៅហើយ។ ពេលនោះមេទ័ពអេស្ប៉ាញបាននាំទាហានត្រឡប់ទៅទីក្រុងម៉ានីលវិញ។

នៅឆ្នាំ ១៥៩៨ ព្រះរាជប្រតិភូអេស្ប៉ាញនៅទីក្រុងម៉ានីល បានរៀបចំនាវាចម្បាំង បីគ្រឿង ផ្ទុកដោយទាហានអេស្ប៉ាញចំនួន ២០០នាក់។ ពេលនោះ មានខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា ធ្វើឱ្យនាវាពីរគ្រឿងលិចមានតែនាវាមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរ។ រដ្ឋអំណាចអេស្ប៉ាញចាត់ លោក វេឡូសូ និង លោក ប្លារើស ជាតំណាង និងជាទូតអេស្ប៉ាញប្រចាំប្រទេសខ្មែរ។

ឆ្នាំ ១៥៩៩ ពេលលោកទាំងពីរកំពុងចរចាជាមួយព្រះបាទបរមរាជាដើម្បីដាក់កម្ពុជានៅក្រោមអាណាព្យាបាលនៃអេស្ប៉ាញ។ ពួកចិន, ជប៉ុន និងម៉ាឡេយូ ដែលកំពុងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឈ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបានក្លាយជាចម្បាំងប្រឈមមុខ។ លោកវេឡូសូ និង លោកប្លារើស ព្រមទាំងពួកអេស្ប៉ាញ និង ពួកព័រទុយហ្គាល់មួយភាគធំត្រូវបានគេសម្លាប់រង្គាល។

ហូឡង់ជាមហាអំណាចថ្មី

នាឆ្នាំ ១៥៩៦ កងទ័ពហូឡង់វាយដណ្តើមយក កោះម៉ូលុក។ បន្ទាប់មកពួកគេដណ្តើមយកឥណ្ឌូនេស៊ី ទៀតនៅឆ្នាំ ១៦០២ ហូឡង់បង្កើតសមាគមនៃប្រទេសឥណ្ឌាបូព៌ា ដែលកាន់កាប់ជំនួញជា

មួយទ្វីបអាស៊ី តាមផ្លូវសមុទ្រ។ ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មក សមាគមនេះបង្កើតបានទីតាំងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន ដែលមានទីក្រុង បាតាវា គឺទីក្រុង ចាកាតា បច្ចុប្បន្ននេះ ជាមណ្ឌលសំខាន់ជាងគេ។ ពួកអ្នកសំពៅអរហូឡង់ស្វែងរកទំនិញថ្មីៗទាន់ចិត្តនឹងប្រទេសកម្ពុជា។ ពួកគេបើកសំពៅតាមដងទន្លេមេគង្គ នាឆ្នាំ ១៦២៣ និង តាំងហាងជំនួញមួយនៅ កំពង់ហ្លួងជាកំពង់ផែនៅជិតក្រុងឧត្តុងជារាជធានីខ្មែរ។ ពេលមកដល់កម្ពុជា ជនជាតិហូឡង់ បានបង្អាប់បង្អោនកិត្តិយសជនជាតិព័រទុយហ្គាល់។ ប៉ុន្តែ ដោយទាហានហូឡង់ប្លន់អ្នកស្រុក ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់ខ្ចាល់នឹងជនជាតិហូឡង់ទាំងនោះ។ ម្យ៉ាងទៀតអាណិកជនចាម និង ជ្វាដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជាភាគច្រើនក៏ជាអ្នកជំនួញដែរ។ ពួកគេភ័យខ្លាចពួកហូឡង់មកធ្វើដូចគេនោះ ហេតុនេះគេបបួលព្រះមហាក្សត្រឱ្យចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយព័រទុយហ្គាល់វិញ។ ព្រះបាទអង្គច័ន្ទ មានមហាសីជនជាតិជ្វា ដែលបានជួយព្រះអង្គឱ្យបានឡើងសោយរាជ្យនោះ ព្រះអង្គយល់ព្រមតាមបំណងរបស់ចាមនិងជ្វា។ នាឆ្នាំ ១៦៤៣ បណ្តោយឱ្យមួយក្រុមសម្លាប់វង្គាលពួកឈ្មួញ ហូឡង់ នៅភ្នំពេញ។ ឆ្នាំ ១៦៤៤ ទ្រង់បញ្ជា ឱ្យឆែកឆេនាវាហូឡង់ពីរដែលចតនៅកំពង់ផែ កំពង់ហ្លួង។ ការឆែកឆេនេះបណ្តាលឱ្យខ្មែរ និងហូឡង់ វាយកាប់សម្លាប់គ្នា តែពួកហូឡង់ចាញ់ខ្មែរ។ ឆ្នាំ១៦៦៧ គ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនៅ កំពង់ហ្លួង ត្រូវចោរប្លន់យកអីវ៉ាន់អស់រលីង រួចនាឆ្នាំ ១៦៨២ ជនជាតិហូឡង់បិទគ្រឹះស្ថានទាំងនោះរហូតត្រឡប់ទៅស្រុកគេវិញ។

សមុទ្រដែនដី

សតវត្សទី ១៣ និង ១៣ ណ័រវែស ដាណឺម៉ាក អង់គ្លេស និង ដាត្ឌ បានគ្រប់គ្រងតំបន់ ផ្សេងៗនៅសមុទ្រខាងជើង និងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិចខាងជើង តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាបទប្បញ្ញត្តិ ហើយទូទៅតំបន់ដែលត្រូវបានទាមទារគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ឡើយ។ នាសតវត្សទី ១៤ សកម្មភាពនៅសមុទ្រខាងជើងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ កងនាវាដាត្ឌត្រូវបានពង្រីក ហើយនាវារបស់ហ្សាំងឡង់ បារាំង និង អង់គ្លេស ក៏បានរករកតំបន់នេសាទល្អៗផងដែរ។ ការប៉ះទង្គិចគ្នារប៉េះតប៉ោះក៏បានកើតឡើង ប៉ុន្តែជិតចូលដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី ១៦ សិទ្ធិរបស់ប្រទេសនៅជាប់ទីនោះលើដែនទឹក ក្លាយជាការតស៊ូផ្លូវច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំ។

ចុងសតវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៥៩០ ដាណាម៉ាក បានសម្រេចបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍន៍ សមុទ្របិទយកគំរូតាមណ័រវែស។ ផ្ទុយទៅវិញគេបានប្រកាសថាដែនទឹកចម្ងាយ ៨ ម៉ៃល៍ ជុំវិញអៃស្លេន ICeland ធ្វើជា សមុទ្រដែនដីរបស់ដាណឺម៉ាក។ ផ្នែកខ្លះតំបន់នេសាទល្អបំផុត របស់អឺរ៉ុប ភាគពាយ័ព្យ គឺស្ថិតនៅតាមបណ្តាយឆ្នេរណ័រ វែស Norwegian អៃស្លេន Icelandic និងហ្វារ៉ូ Faeroe ហើយពេលក្រោយមក ព្រះមហាក្សត្រណាម៉ាក កំណត់ទំហំនៅជុំវិញដែនដីកម្មសិទ្ធិទាំងអស់នេះ។ ក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេពង្រីក ទំហំដែនទឹកទាំងនេះដែលនៅពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី១៧ពួកគេទាមទាររហូតដល់ចម្ងាយ ២៤ ម៉ៃល៍។

ទន្ទឹមនឹងនោះ អង់គ្លេសបានគូសបន្ទាត់មូលដ្ឋានតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអង់គ្លេស ចាប់ពីឆ្នេរខ្ពង់រាបមួយទៅមួយទៀតកាត់យកដែនទឹកតាមឆ្នេរអស់មួយភាគធំ ដែលបន្ទាត់មូលដ្ឋានទាំងនេះមានប្រវែងជាង ៥០ មៃល៍។ លើសពីនោះអង់គ្លេសទាមទាឱ្យជាតួ និងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនេសាទក្បែរឆ្នេរទាំងនោះត្រូវសុំការអនុញ្ញាត។

ដោយហេតុដូច្នេះហើយ ការពិភាក្សាដេញដោលផ្លូវច្បាប់បានចាប់ផ្ដើមជាយថាហេតុ បង្កើតនូវគោលការណ៍ជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្ននៅមានរដ្ឋមួយចំនួនអនុវត្តតាមផងដែរ។ ជាតួ ដែលគ្មានឆកសមុទ្រធំៗជំទាស់ថាការបិទដែនសមុទ្រជាការរំលោភច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិ Customary International Law ។ ដើមសតវត្សរ៍ទី ១៧ អ្នកជំនាញច្បាប់ជនជាតិជាតួលោក ហ៊ូហ្គោ ហ្គ្រោធីស Hugo Grotius បានបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃនិពន្ធមានចំណងជើងថា **សមុទ្របើក Mare Liberum** The Free Sea ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ ឆ្នាំ១៦០៩ និយាយអំពីសិទ្ធិរបស់អង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ និងព័រទុយហ្គាល់ លើការគ្រប់គ្រងសមុទ្រ។ ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនេះអាចគ្រប់គ្រងសមុទ្របានដោយស្របច្បាប់ ជាតួមិនអាចធ្វើដំណើរតាមសមុទ្របានឡើយជាពិសេសឆ្ពោះទៅដែនដីឥណ្ឌាខាងកើត East India ។ លោក ហ៊ូហ្គោ ហ្គ្រោធីស បានជំទាស់ថា សេរីភាពសមុទ្រ គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងរវាងប្រជាជាតិ។ គ្មានប្រទេសណាអាចមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការគ្រប់គ្រងសមុទ្របានឡើយ។ លោកបានបង្កើតនូវគោលការណ៍ថ្មីដែលថា សមុទ្រជាទឹកដីអន្តរជាតិ ហើយប្រជាជាតិទាំងអស់មានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ សម្រាប់ជំនួញដើរសមុទ្រ។

អង់គ្លេសប្រជែងជាមួយជាតួយ៉ាងខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងប្រឆាំងគំនិតរបស់លោក ហ៊ូហ្គោ ហ្គ្រោធីស ដោយអង់គ្លេសបានទាមទារការ**គ្រប់គ្រង សមុទ្រចក្រភពអង់គ្លេស** ។ ភ្លាមៗនោះ អ្នកជំនាញច្បាប់ជនជាតិអង់គ្លេស ចន ស៊ែលដិន Jonh Selden បានឆ្លើយតបដោយសៀវភៅមានចំណងជើងថា **សមុទ្របិទ** ។ សៀវភៅនេះ មិនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយភ្លាមៗទេដោយហេតុផលនយោបាយរហូតដល់ឆ្នាំ១៦៣៤។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ លោក ចន ស៊ែលដិន Jonh Selden បានប្រឹងប្រែងបង្ហាញភស្តុតាងថាតាមទ្រឹស្ដីសមុទ្រគ្រាន់តែជាលទ្ធភាពដណ្ដើមយកសមុទ្រដែនដីប៉ុណ្ណោះ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានតម្កល់ទុកជាឯកសារជាតិ។ ចុងសតវត្សរ៍ទី ១៧ ការជំទាស់កាន់តែតានតឹងដែលបានបង្កឱ្យផ្ទុះនូវ សង្គ្រាមលើផ្ទៃទឹក ៤លើក រវាងអង់គ្លេស និង ហូឡង់ ខណៈពេលមានការតស៊ូមតិផ្លូវច្បាប់កំពុងបន្ត។ ជាតួ ជំទាស់ការដាក់កម្រិត ក្នុងរូបភាពអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែលើកលែងតែឱ្យមានសមុទ្រដែនដីទំហំតូច កំណត់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ចម្ងាយបាញ់ចេញពីកាណុងកាំភ្លើងធំ រីឯអង់គ្លេសវិញ ប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតចំពោះគោលការណ៍ **សមុទ្របិទ**។ ប៉ុន្តែពេលវេលាបានជួយខាង ហូឡង់។ ដូចជា ជាតួដែរ អង់គ្លេស ពឹងផ្អែកខ្លាំងឡើងៗលើកងទ័ពនាវាជំនួញដែលកំពុងកើតឡើង ហើយពួកគេក៏ចង់កាត់បន្ថយឧបសគ្គឱ្យនៅតិចតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ដូច្នេះហើយ នៅចុងសតវត្សរ៍ទី១៧ អង់គ្លេសបានធ្វើសម្បទានខ្លះដល់ការចងកការចង់បានរបស់ជាតួ ហើយពេលនោះការតស៊ូមតិបានងាកទៅទៅផ្ដោតលើថាតើត្រូវកំណត់ចម្ងាយសមុទ្រដែនដីដូចម្ដេច។

ជាថ្មីម្តងទៀតមានគំនិតពីរក្រុមបានលើកឡើង។ បញ្ហាដែលកាលពីមុនអំពីសមុទ្របើក ឬបិទ ឥឡូវនេះបែរជាផ្តោតលើ គោលការណ៍ប្រសិទ្ធភាពកាន់កាប់ផ្ទុយគ្នាពីគោលការណ៍តំបន់តភ្ជាប់នៅតាមបណ្តោយ ឆ្នេរទាំងអស់។ លោក ខ័រណេលីស វណ្ណ ប៊ីនស្ហុក Cornelius Van Bynkershoek សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមជនជាតិជាតួ ជាអ្នកជំនាញច្បាប់កូកែរវ៉ាហាបំផុតបានចូលប្រឡូកក្នុងបញ្ហានេះ។ លោកបានរកឃើញគំនិតថ្មីៗជាច្រើន។ ស្នាដៃរបស់លោកគឺ **សិទ្ធិគ្រប់គ្រងសមុទ្រ** ត្រូវបានបោះពុម្ពលើកទី១ នាឆ្នាំ១៧០២ និង វិវេចនាឆ្នាំ១៧៧៤ បានសង្ខេបបញ្ហាទាំងមូលដែលបានកើតឡើងនាពេលនោះ និងបានបង្កើតវាក្យស័ព្ទដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងបានធ្វើឱ្យជនជាតិជាតួលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីជនជាតិអង់គ្លេស។ អង់គ្លេសគាំទ្រគំនិតអំពី **ក្រវ៉ាត់តភ្ជាប់នឹងសមចម្ងាយ** ដោយមិនយកតាម គោលការណ៍កាន់កាប់ឆ្នេរលើសលប់របស់ Bynkershoek ហើយពេលនោះគំនិតរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានទទួលយកជាទូទៅ។ ដាណឺម៉ាក បារាំង និងអ៊ីតាលី ពេញចិត្តចំពោះ តំបន់ទទឹងសមចម្ងាយ ផងដែរ ហើយពេលនេះបញ្ហានៅសេសសល់គឺ ការវាស់ទំហំពិតប្រាកដនៃបន្ទាត់នេះ។

ឆ្នាំ១៧៤៥ ដាណឺម៉ាក ប្រកាសទាមទារសមុទ្រចម្ងាយ១លីកសមុទ្រ marine league ឬ ស្មើ ៤ម៉ែល៍។ ជាតួយល់ព្រមសង្កតទំហំចម្ងាយប៉ុន្តែទទូចសុំឱ្យប្រើ ការបាញ់ចេញពីកាណុងកាំភ្លើងធ្លោងធ្វើជារង្វាស់។ លោក ប៊ីនឃើស្ហុក បានបង្កើតរូបមន្តមួយដែលអាចយកមកប្រើជាក់កម្រិតលើ ការគ្រប់គ្រង សមុទ្រឱ្យមានចំណាយពិតប្រាកដ ដែលកាណុងកាំភ្លើងធ្លោងអាចការពារបានដោយប្រសិទ្ធភាព។ រូបមន្តនេះត្រូវបានទទួលយកជាសាកលនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាដែនកំណត់ចម្ងាយ ៣ ម៉ែល៍។

លោក អាបេ ហ្វេណង់ដូ ហ្កាលីយ៉ានី ជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអ៊ីតាលីត្រូវបានគេទុកចិត្តដោយសារលោកបានស្នើយោបល់ថា ៣ម៉ែល៍ គួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចំណាយស្តង់ដាដែលអាចទទួលយកបានជាទូទៅ។ លោក ហ្កាលីយ៉ានី ទំនាក់ទំនងសំអាងអនុសាសន៍របស់លោកលើអ្វីដែលគាត់មើលឃើញថាចម្ងាយអតិប្បរមា នៃកាណុងកាំភ្លើងធ្លោងសម័យនោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយោធា បានកំណត់ថាចម្ងាយកាណុងកាំភ្លើងសតវត្សរ៍ទី១៨ ប្រហែលមិនលើស ១ម៉ែល៍ទេ។ ទោះជាអ្វីក៏ដោយ ប្រភពដើមនៃដែនកំណើត ៣ម៉ែល៍ ដែលពេលក្រោយមក សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានអនុម័តយកធ្វើជា ព្រំដែនសមុទ្រហើយពេលជិតកាណុងកាំភ្លើងធ្លោង ចូលដល់សតវត្សរ៍ទី១៩ ក៏បានក្លាយជាការទាមទារជាទូទៅនៅតំបន់ផ្សេងទៀត លើពិភពលោកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ រីឯ ស្កង់ឌីណាវ បានបន្តទាមទារសមុទ្រដែនដី ៤ម៉ែល៍ ហើយអេស្ប៉ាញ, ព័រទុយហ្កាល់ និងចក្រភពអូតូមាន់ទាមទា ៦ម៉ែល៍។

ក្នុងអំឡុងនាពេលដ៏វែងនៃសតវត្សរ៍ទី១៩ និងពាក់កណ្តាលដំបូងនៃសតវត្សទី២០ស្ថានភាពមាន ស្ថេរភាពធម្មតា ដោយសារការកាន់កាប់ទឹកដីអាណានិគមដោយពួកអឺរ៉ុប និងការអនុវត្តនូវការទាមទាររបស់ពួកអឺរ៉ុបលើកម្មសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេស។ មានជម្លោះជាច្រើនលើតំបន់នេសាទអឺរ៉ុបហើយសន្ធិសញ្ញាដាច់ដោយឡែកមួយចំនួន ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែលទទួលយកផល

ប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែរហូតដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី២ រដ្ឋវិលបន្តពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរក្សាជំហរលើដែនកំណត់ចម្ងាយ ៣ ឬ ៤មៃល៍។ ឆ្នាំ១៩៥១ ចំនួន៨០% នៃចំណុះផ្ទុកដឹកជញ្ជូនតាមនាវាពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោកត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសគោរពដែនកំណត់ ៣មៃល៍ និង ១០% នៅប្រទេសគោរពដែនកំណត់ ៤មៃល៍។ បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋឆ្នេរ សមុទ្រទាមទាចម្ងាយ ១២មៃល៍ ធ្វើជាសមុទ្រដែនដីរបស់ខ្លួន។

នៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិ ទទួលយកថារដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់មានសិទ្ធិលើសមុទ្រដែនដី ហើយរដ្ឋដែលមានឆ្នេរសមុទ្រភាគច្រើនបានកំណត់ ៣ ឬ ៤ មៃល៍ ធ្វើជាសមុទ្រដែនដីរបស់ខ្លួន បញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងសមុទ្របែរជាមានភាពងាយស្រួល ឬមិនសូវសំខាន់។ បញ្ហាទាំងនោះរួមមាន៖ វិធីវាស់សមុទ្រដែនដី ការថែរក្សា ការពារតំបន់នេសាទ យុត្តាធិការគយ ពន្ធដារ អន្តោប្រវេសន៍ យុត្តាធិការលើ អព្យាក្រឹត និងសន្តិសុខនៅក្រៅសមុទ្រដែនដី និងស្ថានភាពឆកសមុទ្រ និងច្រកសមុទ្រ។ នីតិសមុទ្រក៏ដូចគ្នានឹងសាខាផ្សេងៗទៀតនៃនីតិជាតិដែរ បានបន្តវិវត្តជាលំដាប់។

សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៣០

សង្គ្រាមលោកលើកទី១បានបំផ្លាញពិភពលោកសតវត្សរ៍ទី១៩ចំណោមអ្វីៗ ។ ក្នុងជាច្រើនដែលបានកើតចេញពីវិនាសកម្មទាំងនោះគឺ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិ ។ ផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍបង្កើតនីតិអន្តរជាតិ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិបានប្រមូលចងក្រងច្បាប់មួយចំនួន។ សន្និសីទមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺ សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិ ដែលបានប្រារព្ធនៅ ទីក្រុង ឡាអេ ឆ្នាំ១៩៣០។ ក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើន ដែលត្រូវបាន លើកមកពិភាក្សាមានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិសមុទ្រ។ ពួកគេបានបញ្ចប់ដោយកំណត់សមុទ្រដែនដីទំហំ ៣ម៉ៃល៍ ជាកញ្ចប់តែមួយ ការទាម ទាររបស់រដ្ឋមួយចំនួនលើការពង្រីក សមុទ្រដែនដី,ការយល់ព្រមទទួលយក គោលការណ៍តំបន់តភ្ជាប់ ដែលអាចប្រើប្រាស់យុត្តាធិការលើកិច្ចការគយសុខាភិបាល និងសន្តិសុខ សំណើរឱ្យមាន តំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ ទំហំធំ និង គោលគំនិតអំពីមរតករួម។ សន្និសីទនេះ មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា ទាំងអស់នេះបានឡើយ ប៉ុន្តែបានបំពេញមុខងារយ៉ាងសំខាន់ដោយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងនិយមន័យខ្លះៗ។ ការប្រឈមធំៗនៅក្រុងឡាអេ រវាងរដ្ឋដែលនេសាទនៅទីឆ្ងាយៗដូចជា ជប៉ុន និង អង់គ្លេស ដែលចង់ឱ្យ មានសមុទ្រដែនដីទំហំតូច និង គ្មានតំបន់នេសាទផ្តាច់មុខហើយរដ្ឋទាំង នោះចង់ឱ្យកងនាវានេសាទបរទេសស្ថិតនៅឆ្ងាយពីឆ្នេរ តាមដែលអាចធ្វើបាន។ នេះជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរលើការផ្តោតក្នុងនីតិសមុទ្រដែលវិវត្តពី ពាណិជ្ជកម្ម និង សន្តិសុខទៅជាធនធានក្នុងសមុទ្រ។

សេចក្តីប្រកាសទ្រូម៉ែនឆ្នាំ១៩៤៥

ក្នុ ងអំឡុងពេលទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៣០ និង ពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ទាំងមូលនីតិសមុទ្របានបន្តវិវត្តយឺតៗទោះជាមានការទាមទារយុត្តាធិការលើសមុទ្រហួសកំនត់ដោយប្រទេសមួយចំនួនតូច ដឹកនាំដោយសហភាព សូវៀតដែលនៅឆ្នាំ១៩២៧ បានទាមទារសមុទ្រដែនដីចម្ងាយ១២ ម៉ៃល៍

ក៏ដោយ។ ល្បឿនឃើតនេះបានបញ្ចប់ភ្លាមៗនាថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៤៥ ។ ថ្ងៃនោះលោកប្រធានាធិបតី ហ៊ែរី ទ្រូមែន បានចេញសេចក្តីប្រកាសពីរ។ សេចក្តីប្រកាសទី១សមហេតុផល ដោយប្រកាសថា សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បទប្បញ្ញត្តិលើ ការនេសាទនៅតំបន់លំហសមុទ្រ ដែលបន្តចេញពីឆ្នេររបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែមិនដាក់កម្រិតលើនាវាចរណ៍ ក្នុងតំបន់ទាំងនោះទេ។ សេចក្តីប្រកាសទីពីរ ហួសហេតុដោយអះអាងយុត្តាធិការ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើ ធនធាននៅខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ និង ដីក្រោមខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រនោះ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលនយោបាយ នាពេលក្រោយមកបានយកព្រំដែនក្រៅសម្រាប់យុត្តាធិការសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជំរៅ ទឹក២០០ម៉ែត្រ។ ការលើកទឹកចិត្តដោយតម្រូវការទាញយកផលប្រយោជន៍ ពីអាងប្រេងក្នុងសមុទ្រដែលបានរកឃើញ និងដែលសង្ស័យថាអាចមានដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើ ការនាំចូលសម្រាប់បំពេញតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ច ដែលប្រើប្រាស់ប្រេងច្រើនសម្បើម និង ដោយសារតម្រូវការបង្កើតការគ្រប់ គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើធនធាននេះដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹង ការទាមទាររបស់រដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រផងនោះបានផ្ទុះឡើងនូវអ្វីដែលហៅថា"ការប្រញាយគ្នាដ៏ធំដណ្តើមសមុទ្រ" នៃសតវត្សរ៍ទី ២០។

ត្រឡប់ទៅមើលវាក្យស័ព្ទ "សេចក្តីប្រកាសទ្រូមែន" ឃើញថាហាក់ដូចជាសមហេតុផលពីព្រោះវាបានដាក់បញ្ចូលការរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់នៅលំហសមុទ្រដែលជាប្រពៃណីមានតាំងពីយូរយារក្នុងទឹកជាប់ខាងលើ។ ទោះជាណាក៏ដោយ វាពិតជាបានទាក់ទាញពិភពលោក ឆ្ពោះទៅរកការពិតដែលថា នៅឆ្ងាយហួសពីតំបន់ឆ្នេរគឺ មាន អ្វីដែលមានតម្លៃក្រៅអំពីត្រី និង ការពិតដែលថា គ្មានអ្វីអាចរារាំងមិនឱ្យរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រចាប់យកវានោះឡើយ ។ ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបែបនោះបានហេតុអ្វីប្រទេសដទៃមិន អាចធ្វើបាន? ពួកគេពិតជាអាច ហើយ ពួកគេបានធ្វើរួចហើយ។ គ្រាន់តែ១ខែក្រោយមក ម៉ិស៊ីកូ បានទាមទារទាំងពីរគឺសិទ្ធិនេសាទផ្តាច់មុខ និង ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ។ នាខែតុលាឆ្នាំ១៩៤៦ អាហ្សង់ទីន បានទាមទារមិនត្រឹម តែខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រយ៉ាងធំខុសពីធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងទឹកនៅ ខាងលើខ្ពង់រាបនោះផងដែរ។ មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺឆ្នាំ ១៩៤៧ ប៉េរូ ឈីលី និងឆ្នាំ១៩៥០ អេក្វាដ័រ បានទៅកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀត និង បានទាមទារអធិបតេយ្យលើខ្សែបន្ទាត់សមុទ្រមួយ ដែលលាតសន្ធឹងរហូតដល់ចម្ងាយ ២០០ ម៉ែល៍សមុទ្រ (៣៧០គីឡូម៉ែត្រ) ពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួន។ ពួកគេបាន អះអាងថាដោយសារតែមានតិចឬគ្មានខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ ដូច្នេះពួកគេត្រូវ តែមានសិទ្ធិនេសាទកន្លែងសម្បូរត្រីនៅតំបន់ ហាំបល់ ខារិន ដើម្បីជាថ្នូរ។ ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ អេហ្ស៊ីប អេត្យូពី អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត វេណេ ហ្សូអេឡា និង ប្រទេសអឺរ៉ុប មួយចំនួនទាមទារសមុទ្រដែនដី ចម្ងាយ ១២ ម៉ែល៍ ដូច្នេះប្រាកដណាស់ ការចាប់ផ្តើមគឺចេញពីដែនកំណត់៣ម៉ែល៍តាមប្រពៃណី។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ការទាមទារយុត្តាធិការសមុទ្រ ចេះតែ កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ គឺពេលនោះហើយដែលនីតិសមុទ្របានផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៥៨

យើងប្រហែលជានៅចងចាំបានថា មុខងារមួយក្នុងចំណោមជាច្រើន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបន្តការងាររបស់សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និង តាក់តែងនីតិអន្តរជាតិ។ ប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យ គណៈកម្មការច្បាប់អន្តរជាតិ គឺការរៀបចំពង្រាងអនុសញ្ញាស្តីពីទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃនីតិសមុទ្រឆ្នាំ១៩៥៨។ ខ្លឹមសារ ជាច្រើននៃច្បាប់ទម្លាប់ ត្រូវបានតាក់តែងជាអនុសញ្ញា៤ និងពិធីសារ១ គឺ៖

- អនុសញ្ញាស្តីពីសមុទ្រដែនដី និង តំបន់តភ្ជាប់
- អនុសញ្ញាស្តីពីលំហសមុទ្រអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាស្តីពីការនេសាទ និង អភិរក្សធនធានមានជីវិតក្នុងលំហសមុទ្រអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាស្តីពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ
- ពិធីសារនៃហត្ថលេខាលើជម្រើសស្តីពីដំណោះស្រាយវិវាទដោយបង្ខំ

អនុសញ្ញាស្តីពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ បានតាក់តែងលទ្ធិថ្មីមួយ ដែលត្រូវ បានទទួលយកដោយរដ្ឋជាច្រើន ដូច្នេះហើយ គេហៅវាថាជាទម្លាប់បន្ទាន់ តើហេតុអ្វីបានជាសន្និសីទឆ្នាំ ១៩៥៨ ទទួលបានជោគជ័យច្រើនខ្លាំងជាងសន្និសីទក្រុងឡាអេឆ្នាំ១៩៣០ ទោះជាមានបញ្ហាច្រើនដូចគ្នាក៏ដោយ? មានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលនេះ។ សន្និសីទនាឆ្នាំ ១៩៣០ មានការចូលរួមលើសលប់ដោយមេធាវីដែលចូលចិត្តប្រើលទ្ធិ និង ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ ហើយ ចាត់ទុកថាមិនមែនជាបញ្ហាបន្ទាន់ទេ។ សន្និសីទ ឆ្នាំ១៩៥៨ ត្រូវបានចូលរួមដោយ ៨៦រដ្ឋ (ឆ្នាំ១៩៣០ មាន៤៧) រាប់ទាំងរដ្ឋកើតថ្មីនៅអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈឹមបូព៌ា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូរបស់គេ ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកផ្សេងក្រៅពីច្បាប់។ កាលៈពេលនោះខុសគ្នាគឺឆ្នាំ ១៩៣០ ពិភពលោកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ ចំណែកឯឆ្នាំ ១៩៥៨ គណៈប្រឈមមុខនឹងលទ្ធិខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ សម្ពាធកំណើនប្រជាជន ការរាលដាលនៃការទាមទារធនធាន និង សមុទ្រដែនដី កម្លាំងអង្គការសហ ប្រជាជាតិកាន់តែធំ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបឆាប់រហ័ស ក្តីសង្ឃឹម របស់ប្រទេស ក្រីក្រលើផលប្រយោជន៍ពីសមុទ្រ ព្រមទាំង សង្គ្រាមត្រជាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពសូវៀត។ នីតិសមុទ្រមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីការវេញបញ្ចូលគ្នានូវនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមក្នុងពិភពលោក ទាំងមូលបានឡើយ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៦០

ទោះបីទទួលបានជោគជ័យធំធេងក៏ដោយ សន្និសីទឆ្នាំ១៩៥៨បាន បន្សល់ទុកនូវ បញ្ហាមួយចំនួន មិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយ រួមទាំង បញ្ហាពីរចម្រូងចម្រាស់បំផុតគឺ ទំហំសមុទ្រដែនដី និង ការបង្កើតតំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតសន្និ សីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី ២ ត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នានិទាឃរដូវឆ្នាំ១៩៦០។ សន្និសីទនេះមានរយៈពេលគឺ ៦ សប្តាហ៍ មិនទទួលបានជោគជ័យទេ។ សំណើរផ្សះផ្សារបស់សហ រដ្ឋអាមេរិកអំពី សមុទ្រដែនដីចម្ងាយ៦ម៉ៃល៍បូកតំបន់នេសាទ ៦ម៉ៃល៍ទទួលបរាជ័យដោយចាញ់១សម្លេង។ កាលនោះប្រសិនបើមានប្រទេសណាមួយ ក្នុងចំណោម៨៧ ដែលមាន

វត្តមានពេលនោះ បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ គឺមិនប្រឆាំង ម្លេះប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនាពេលក្រោយមក អាចក្លាយទៅជាផ្សេងវិញទៅហើយ។

អនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៨ ចំនួន៤ និង អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តី ពីពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់សម្រាប់រដ្ឋមិនជាប់សមុទ្រឆ្នាំ១៩៦៥ បានចូលជាធរមាន និង បានក្លាយជាគំនិតសម្រាប់នីតិសមុទ្រ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៨២ នាថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ លោក អារីដ ប៉ាដូ តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ (ឯកអគ្គរដ្ឋទូត) របស់ប្រទេសម៉ាល់តា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើទៅអគ្គលេខាធិការបៀបវារៈសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ២២ នៃមហាសន្និបាតនាពេលខាងមុខសុំឱ្យដាក់បញ្ចូលនូវចំណុចមួយគឺ"សេចក្តីប្រកាស និងសន្និសញ្ញាស្តីពីការអភិរក្សដោយឡែកសម្រាប់គោលបំណងសន្តិភាពនៅបាតសមុទ្រ និងបាតមហាសមុទ្រដែលស្ថិត នៅក្រោមសមុទ្រហួសព្រំដែនយុត្តាធិការជាតិបច្ចុប្បន្ន និងការប្រើប្រាស់ធន ធានទាំងនោះសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សជាតិ"។ នៅក្នុងអនុស្សរណៈភ្ជាប់ជាមួយ លោកបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា បាតសមុទ្រ និង បាតមហាសមុទ្រ ត្រូវបានប្រកាសជា "មរតករួមរបស់មនុស្សជាតិ"។ លោកបានស្នើសុំបង្កើតទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមួយដែលមានយុត្តាធិការពេញលេញលើតំបន់នេះ។ សំណើររបស់លោក Pardo បានផ្តួចផ្តើមនូវព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រែក្លាយ នីតិសមុទ្ររយៈពេល២ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខ្លាំងជាងការវិវត្តន៍ការពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនឆ្នាំ១៩៦៧។

នាខែធ្នូឆ្នាំ១៩៦៧ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើត គណៈកម្មាធិការមួយទទួលបន្ទុកការប្រើប្រាស់ដើម្បីសន្តិភាពនូវបាតសមុទ្រ និង បាតមហាសមុទ្រនៅហួសដែនយុត្តាធិការជាតិ ដែលបានក្លាយឈ្មោះជា "គណៈកម្មាធិការបាតសមុទ្រ" ។ ឆ្នាំ១៩៦៩ គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានពង្រីក (ចុងក្រោយមានសមាជិកឡើងដល់៩១នាក់) ហើយសំខាន់បានក្លាយជាគណៈកម្មាធិការត្រៀមសម្រាប់ សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣។ គណៈកម្មាធិការនេះមិនអាចបង្កើតពង្រាង អនុសញ្ញានីតិសមុទ្របានទេ ប៉ុន្តែបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឱ្យសមាជិក និង សាធារណៈជនទូទៅបានយល់យ៉ាងច្រើនអំពីសមុទ្រ និងបានកំណត់បញ្ហានិងបង្រួមវិសាលភាពជម្រើសឱ្យនៅតូចដើម្បីធ្វើចំណាត់ការ។ ខណៈពេលកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើសមុទ្រទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិ ទាំងពិភពលោកក្រៅនីតិសមុទ្រ ដែលបានធ្វើវេចនារួចកាន់តែចាំបាច់ និងបន្ទាន់។ តើហេតុអ្វី?

មានហេតុផលមួយចំនួនៈ ទីមួយ គឺអនុសញ្ញា ឆ្នាំ១៩៥៨ បន្សល់ទុក នូវបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយមិនមានការផ្តល់ សច្ចាប័នពីសំនាក់រដ្ឋ ដើម្បីបានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតចំណងចងភ្ជាប់ សហគមន៍ទាំងមូលនៃរដ្ឋទាំងឡាយ។ ទីពីរ គឺឯករាជ្យភាពពីអាណានិគមនិយមបានធ្វើឱ្យប្រទេសថ្មីចំនួន៤១ចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចន្លោះឆ្នាំ១៩៥៨-១៩៦៧ ហើយក្រុមប្រទេស៧៧ បានប្រមូលជាក្រុមដ៏មានសម្លាជមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ពួកគេ

ចង់ចូលរួមទាំងពីរគឺ ការធ្វើអាជីវកម្មធនធាន និងការអភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ។ ទីបី គឺតម្លៃសក្តានុពល នៃពហុលោហៈ រកឃើញដោយនាវាស្រាវជ្រាវមហាសមុទ្ររបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ HMS Challenger នាឆ្នាំ១៨៧៣-៧៦ ដែលត្រូវបានដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០។ ទីបួន គឺ "ការផ្ទុះកំនើនប្រជាជន" និង ការរីកចម្រើន បច្ចេកវិទ្យាបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើអំបូរត្រីព្រុយ និង អំបូរគ្រំ ថនិកសត្វសមុទ្រ និងសារាយសមុទ្រ ព្រមទាំងប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងត្រូវបាន ចាប់ស្ទើរផុតពូជ។ ទីប្រាំ គឺប្រទេសមហាអំណាចកំពុងប្រែក្លាយសមុទ្រឱ្យទៅជាកន្លែងសម្រាប់យោធាដ៏ធំ។ នាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេបាន ចល័តគ្រប់ទីកន្លែង សូម្បីតែនាវាលើផ្ទៃទឹកបានជ្រៀតចូលក្នុង ដែនទឹកដែល ពេលនោះគ្មានសត្រូវក៏ដោយដូចជា តំបន់ប៉ូល និង មហាសមុទ្រឥណ្ឌា ហើយ ពួកគេបានអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ដាក់នៅបាតសមុទ្រ មិនត្រឹម តែឧបករណ៍រាវរកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែ និងអាវុធមហា វិនាសកម្មផ្សេងទៀត។ ទីប្រាំមួយ គឺប្រព័ន្ធបរិស្ថានសមុទ្រកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបន្ថែមលើ ការនេសាទច្រើនហួស កំណត់ ការរន្ធត់ដោយសារមហន្តរាយកំពប់ប្រេងពីនាវាឈ្មោះ ថូរ៉េយេន យ៉ន់ Torrey Canyon នាឆ្នាំ១៩៦៧ ពុំទាន់មានយន្តកម្មណាមួយសម្រាប់ ដោះស្រាយបញ្ហានេះឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ។

ទីប្រាំពីរ គឺ ឆ្នាំភូគព្ភរូបសាស្ត្រអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៥៧–៥៨ ដំណើររុករកក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាជាអន្តរជាតិ ១៩៥៩-៥៩ និង ដំណើររុករក ផ្សេងៗទៀតក្នុងកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ មិនត្រឹមតែបានបង្កើត ចេញជាព័ត៌មាន ថ្មីៗយ៉ាងច្រើនអំពីសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបាន បង្ហាញជាភូមិសាស្ត្រឱ្យឃើញថា សូម្បីតែមកដល់ពេលនេះហើយ យើង ស្គាល់សមុទ្រតិចតួចណាស់។ ការរុករកទាំងនោះក៏បានបង្ហាញផងដែរ នូវតម្លៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអន្តរវិជ្ជាក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ សមុទ្រ។

ទីប្រាំបី គឺកាន់តែមានប្រទេសច្រើនឡើងៗបានពង្រីកយុត្តាធិការរបស់ ខ្លួនឆ្ងាយទៅៗទៅក្នុងសមុទ្រ ដោយគ្មានបទប្បញ្ញត្តិណាមួយក្នុងនីតិអន្តរ ជាតិអាចបញ្ឈប់បាន។ ដោយសារការឈ្លានពានលេបយកប្រទេសជិត ខាងមិនអាចទៅរួចទៀតបាន ពួកគេក៏ងាកទៅរកការវាតទីចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលគ្មានអ្នកការពារ។ នាចុងឆ្នាំ១៩៦៧ មានប្រទេសជាង១០បានទាម ទារយុត្តាធិការហួសពី១២ម៉ៃល៍ និង ប្រទេសចំនួន៦ ទៀតបានចូលរួមដែរ នាឆ្នាំ១៩៧០។

កត្តាទាំងអស់នេះបាននាំឱ្យ មហាសន្និបាតអនុម័ត "សេចក្តីប្រកាស គោលការណ៍" នាខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលជា សារវន្តបានដាក់តម្កល់សំណើររបស់លោក អាវីដ ប៉ាដូ ដែល សុំទុកធ្វើជាមរតករួម។ សេចក្តីសម្រេចមួយផ្សេងទៀតបានផ្តល់សិទ្ធិអំនាចដល់ UNCLOS III។ ប៉ុន្តែគោលគំនិតអំពីមរតករួមបានចុះខ្សោយ ព្រោះមាន តែបណ្តារដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការបាតសមុទ្រនិងមហាសន្និបាតប៉ុណ្ណោះ ដែលគាំទ្រខ្លាំងក្លា។ នាឆ្នាំ១៩៧២ និង ១៩៧៣ ទាំងមូល មានការប្រជុំជា ហូរហែរនៅអាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិក ដោយបានអនុម័តការទាមទាររបស់ឈីលី អេក្វាឌ័រ និង ប៉េរូ កំណត់យកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចម្ងាយ ២០០ម៉ៃល៍ ដែលរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រ ត្រូវមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខលើធនធានមានជីវិត និង

គ្មានជីវិតទាំងអស់។ ពេលនេះ UNCLOS III បានប្រារព្ធឡើង ដោយមានសម័យប្រជុំខ្លីមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉ក នាខែធ្នូឆ្នាំ១៩៧៣ រដ្ឋទាំងនេះទទួល បានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះបញ្ហាធំមួយរបស់សន្និសីទ ក្នុងចំណោមជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយជាគោលការណ៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសន្និសីទនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី ៣ ជាសន្និសី ការទូតធំជាងគេយូរជាងគេ និង ស្មុគស្មាញជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយប្រាកដណាស់វាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើន។ ទីមួយៈ រដ្ឋមួយចំនួនដែលចូលរួម (ចន្លោះ ១៣៥- ១៥០ ក្នុងមួយសម័យប្រជុំ) កើនចំនួន៣ដងលើសកាលពីនៅសន្និសីទទីក្រុងឡាអេ ឆ្នាំ ១៣៩៣០ និងកើនជិត២ដងលើសកាលពីនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៥៨។ អ្នកចូលរួមថ្មីៗ ជាច្រើនដែលមិនត្រឹមតែគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការតាក់តែច្បាប់អន្តរជាតិបណ្តោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគ្មានជំនាញផ្នែកសមុទ្រទៀត។

ទីពីរៈ គោលបំណងនៃសន្និសីទគឺ បង្កើត អនុសញ្ញាដែលអាចទទួលយកបាន ដែលលម្អិតគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃនីតិសមុទ្រទាំងចាស់ទាំងថ្មី ហេតុដូច្នេះរបៀបវារៈ រួមមានប្រធានបទ និង បញ្ហាចំនួន៩២ដែលត្រូវច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឱ្យក្លាយ ជាសន្និសញ្ញាមួយ ហើយភាពសាំញ៉ាំ ភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា និង សារៈសំខាន់មានច្រើនលើសលប់។ ទីបីៈ ការរៀបចំសន្និសីទ វិធាននៃនីតិវិធី និង ថាមវន្តនៃការទូតរបស់សន្និសីទ ខុសពីធម្មតាបន្តិច ជាការពិតណាស់គ្មានប្រទេស ឬ ក្រុមណាមួយគ្របដណ្តប់លើសលប់ក្នុងសន្និសីទនោះទេ ហើយសម្ព័ន្ធភាពជាប្រពៃណីរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋមិនបានបង្ហាញឱ្យឃើញទេ។ វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យា ត្រូវបានបង្ហាញតែនៅពេលប្រើជាឧបករណ៍នគោលនយោបាយជាតិ។

មានសម័យប្រជុំរបស់សន្និសីទចំនួន១១លើកចន្លោះពីខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៣ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨២។ សម័យប្រជុំសំខាន់លើកដំបូង(១០សប្តាហ៍) នៅទីក្រុងការ៉ាកាស ប្រទេសវេណេហ្សូអេឡា នារដូវក្តៅ ឆ្នាំ១៩៧៤ មានរយៈពេលយូរជាងគេបំផុត។ សម័យប្រជុំផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្រុងញូវយ៉ក និង ហ្សឺណែវ ហើយ ពិធីចុះហត្ថលេខាផ្លូវការ នៅក្រុង ម៉ង់តេហ្គោបេ ប្រទេសចាមេកា ។ សន្និសីទនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្រប ដណ្តប់លើសលប់ ដោយប្រធានបទ ៣ ដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នាគឺ ៖ ការប្តេជ្ញាចិត្តទូទៅក្នុងការបង្កើតស្តង់ដាអន្តរជាតិសម្រាប់បាតសមុទ្រដែលនៅហួសព្រំដែនយុត្តាធិការជាតិ គំនិតជាតិនិយមខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រអំពីសិទ្ធិលើ ធនធានក្នុងសមុទ្រដើម្បីទាញយកឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាននិង កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រទេស៧៧ ដើម្បីប្រើប្រាស់នីតិសមុទ្រថ្មីនេះ ធ្វើជាឧបករណ៍ ជួយពួកគេឱ្យសម្រេចបានសណ្តាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិថ្មីមួយ។

អ្នកចូលរួមសន្និសីទត្រូវបានរៀបចំជាក្រុមផ្សេងៗដូចជា ៖ ក្រុមផ្លូវការ តូចធំក្រុមការងារ ក្រុមពិគ្រោះយោបល់។ល។ ក្រុមដែលសំខាន់ជាងគេគឺ ក្រុមថ្នាក់តំបន់៖ អាមេរិកឡាទីន អាស៊ីអាហ្វ្រិក និង អឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុប ខាងលិចនិង ក្រុមផ្សេងៗទៀត ដែលស្ទើតែគ្មានសល់រដ្ឋណាមួយឡើយ។

រហូតដល់មានក្រុមខ្លះត្រួតគ្នា ឧទាហរណ៍៖ ក្រុមអ៊ីស្លាមក្រុមអារ៉ាប់សហគមន៍អឺរ៉ុប និង ណាតូ។ មានក្រុមខ្លះផ្តោតលើបញ្ហាត្រួតគ្នាដូចជា៖ ក្រុម រដ្ឋប្រជុំកោះ ក្រុមរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រ ក្រុមរដ្ឋក្នុងមហាសមុទ្រ ក្រុមរដ្ឋសមុទ្រ ដែនដី(ក្រុមរដ្ឋដែលគាំទ្រសមុទ្រដែនដីចម្ងាយ២០០ម៉ែល៍) និងក្រុមផ្សេងៗទៀត។

ដែលចម្លែកបំផុតនោះគឺ មានក្រុមរដ្ឋមិនជាប់សមុទ្រ និងក្រុមរដ្ឋភូមិសាស្ត្រមិនសូវអំណោយផល។

នាឆ្នាំ១៩៨២ សន្និសីទនីតិសមុទ្រលើកទី៣ បានអនុ ម័ត អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ ដោយសម្លេងលើសលប់។ មានតែប្រទេស៣ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមជា មួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងដោយហេតុផលផ្សេងគ្នា។ នៅថ្ងៃដំបូងបើកឱ្យចុះហត្ថលេខា (ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២)មានរដ្ឋ និង ដែនដី ចំនួន១១៩ បានចុះហត្ថលេខា ហើយ ២ ឆ្នាំក្រោយមក មាន ៣៨ ថែមទៀត បានចុះហត្ថលេខា។ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩២ មានរដ្ឋ ១៥៤ និង ដែនដី៣ ផ្សេងទៀតបានចុះហត្ថលេខា ហើយ ៥១ បានផ្តល់សច្ចាប័ន ឬ យល់ព្រមទទួលយក។ វាពិតជាតំណាងឱ្យ កុងសង់ស៊ីស លើការអភិវឌ្ឍន៍នីតិសមុទ្រ ហើយមានប្រទេសច្រើនលើសលប់កំពុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក្នុងប្រទេសដើម្បីសម្រួលតាម។

ភាគច្រើននៃច្បាប់ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍នេះ ក្លាយចេញមកពីគោលគំនិត និង ការអនុវត្តន៍ជាប្រពៃណីដែលបានលើកឡើងខាងដើម។ ជាការពិតណាស់ ផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់នេះត្រូវបានរក្សាទុកពាក្យពេចន៍ឃ្លាឃ្លោងដូចអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៨ និង១៩៦៥។ ទោះជាសង្កត់ធ្ងន់លើគំនិតថ្មីក៏ដោយ ចាប់ផ្តើមគឺចេញពីប្រពៃណី។ អ្វីៗទាំងអស់បច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើក្នុងនីតិសមុទ្រ ពិតជាការបន្តពីប្រពៃណីតាំងពីយូរយារមកហើយគឺ រយៈពេល ២០០០ ឆ្នាំ នៃការអភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់ និង៥០០០ឆ្នាំនៃការដើរសមុទ្រ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣ ពិតជាត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ពេលអនាគតធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងកិច្ចការនយោបាយ។ ក្រុមប្រទេសមិនជាប់សមុទ្រ និង មានភូមិសាស្ត្រមិន សូវអំណោយផលនៅឯសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣ ដោយមានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទចូលក្នុងក្រុម។

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្រុងម៉ុងតេ ហ្គោបេ ប្រទេសចាមេកា នាថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨២ ហើយ ត្រូវបានអនុម័តដោយ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤។ អនុសញ្ញានេះ ចែក ចេញជា១៧ជំពូក ដែលក្នុងនោះមាន ៣២០ មាត្រា និង ៩ ឧបសម្ព័ន្ធ។

រដ្ឋដែលមិនទាន់បានក្លាយជារដ្ឋភាគីអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីនីតិសមុទ្រ

មានរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួន មិនទាន់បានយល់ព្រមឱ្យមានការចង ភ្ជាប់ដោយអនុសញ្ញានេះនៅឡើយទេ។ រដ្ឋទាំងនេះមានៈ ៥ នៅអាហ្វ្រិក ១០ នៅអាស៊ី ១នៅអាមេរិកខាងជើង និង ៦ នៅអាមេរិក ឡាទីន និង សមុទ្រការ៉ាអ៊ីប ។

កម្ពុជា និង អនុសញ្ញាសមុទផ្សេងៗ

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

អង្គការសមុទ្រអន្តរជាតិ

សុវត្ថិភាពជីវិតនៅសមុទ្រ

អនុសញ្ញាបង្ក្រាបសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រឆាំងសុវត្ថិភាពនាវាចរណ៍សមុទ្រ

កម្ពុជានិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

យោងតាមឯកសារមួយចំនួន កម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំ ខ្លះនៃសន្និសីទស្តីពីសមុទ្រ គឺមិនបានចូលរួមទាំងអស់ទេដោយសារបញ្ហានយោបាយ។

សន្និសីទលើកទី១ UNCLOS Iៈ នីតិសមុទ្រ មិនបានចូលរួមទេ

សន្និសីទលើកទី២ UNCLOS IIៈ នីតិសមុទ្រ ព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជាទី១ បាន បញ្ជូនគណៈប្រតិភូចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៣នៃសន្និសីទលើកទី ២ ប៉ុន្តែសម័យប្រជុំពីរលើកក្រោយទៀត របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានបញ្ជូន តំណាងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួម។

សន្និសីទលើកទី៣ UNCLOS IIIៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួម។ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២។

ប្រទេសហ្វីលីននិងជម្លោះសមុទ្រ

ស្វែងយល់ពីក្តីក្តាំនៅតុលាការក្រុងឡាអេជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូង នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ក្តីក្តាំរវាងហ្វីលីពីន និងចិន នៅឯតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេ ជុំវិញជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង កំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកមួយ ទាំងរវាងចិន និងប្រទេសអាស៊ាន ក៏ដូចជា រវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគ្នាឯង។ ភាពចម្រូងចម្រាសនេះអាចនឹងបន្តកើតមាន ហើយទំនងជានឹងកើតមានកាន់តែខ្លាំង នៅក្រោយពេលដែលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេច នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះ។

ជាដំបូង គួរបញ្ជាក់ថា ក្តីក្តាំរវាងហ្វីលីពីន និងចិន នៅឡាអេនៅពេលនេះ គឺជាក្តីក្តាំក្នុងតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាលមិនមែននៅក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ នោះទេ។ ស្ថាប័នទាំងពីរនេះ ថ្វីដ្បិតតែមានទីស្នាក់ការនៅកន្លែងតែមួយ (នៅវិមានសន្តិភាព ក្នុងក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់) ក៏ប៉ុន្តែ គឺជាស្ថាប័នពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ គឺជាស្ថាប័នតុលាការ ចំណែកឯតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល ថ្វីដ្បិតតែមានឈ្មោះជា "តុលាការ" ក៏ប៉ុន្តែ តាមពិតគឺជាស្ថាប័នមជ្ឈិតករ (អាជ្ញាកណ្តាល)។ ចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលគេគួរធ្វើការកត់សម្គាល់ តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល គឺជាស្ថាប័នរបស់ អ.ស.ប ដែលមានសមត្ថកិច្ចកាត់សេចក្តីលើជម្លោះទាក់ទងនឹងដែនសមុទ្រ (ជាពិសេស ទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញា អ.ស.ប ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ)។ គឺជម្លោះទាក់ទងនឹងដែនសមុទ្រនេះហើយដែលជាក្តីក្តាំរវាងហ្វីលី ពីននិងចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ក្តីក្តាំនេះបានកើតចេញពីបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន កាលពីឆ្នាំ២០១៣ ដោយបានទាមទារឱ្យតុលាការកាត់សេចក្តីលើការតវ៉ាចំនួន ១៥ ចំណុច ដែលទាក់ទងនឹងការទាមទាររបស់ចិន នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ និយាយជារួម គឺទាក់ទងនឹងខ្សែបន្ទាត់ដែលចិនបានគូសវាតយកប្រមាណជា ៩០% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូល។ យោងតាមបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន សកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង គឺជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិចិនវិញបានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះទៅតាមបណ្តឹងរបស់ ហ្វីលីពីន ដោយបានលើកឡើងថា តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាលមិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការ ជំនុំជម្រះលើជម្លោះនេះ។ ក៏ប៉ុន្តែ កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ តុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចកំណត់ថា ខ្លួនពិតជាមានសមត្ថកិច្ចជំនុំជម្រះលើបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន បើទោះបីជាមិនលើគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អាចសម្រេចលើចំណុចតវ៉ា ចំនួន ៧ចំណុច ក្នុងចំណោមការតវ៉ាទាំង១៥ចំណុចដែលហ្វីលីពីនបានលើកឡើង។ ជាការពិតថា តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល ថ្វីដ្បិតតែមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការជំនុំជម្រះលើជម្លោះដែនសមុទ្រ ក៏ប៉ុន្តែ មិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកាត់សេចក្តីលើជម្លោះទាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនទឹកនោះទេ។ សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ គឺត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែជម្លោះទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមួយចំនួនដែលជាប់ នឹងដែនទឹកតែប៉ុណ្ណោះ រួមមានដូចជា សិទ្ធិស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ ដែលអាចលាតសន្ធឹងរហូតដល់ចម្ងាយ ២០០ម៉ែល៍ពីឆ្នេរ (ពោលគឺ ហួសពីព្រំដែនសមុទ្រ ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ ១២ម៉ែល៍ពីឆ្នេរ)។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាតុលាការមិនលើកយកបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីនទាំងមូល(គឺការតវ៉ាទាំង ១៥ចំណុច)មកធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយជ្រើសរើសយកតែចំណុចដែលមិនមែនជាជម្លោះខ្សែព្រំដែន។ ក៏ប៉ុន្តែ បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ អ្នកជំនាញខាងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិជាច្រើនយល់ថា សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេអាចជះផលអវិជ្ជមានច្រើនចំពោះចិន ពីព្រោះថា វាអាចនឹងតម្រូវឱ្យចិនធ្វើការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថា តើនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ដែលចិនគូសវាតយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែ ទាំងអស់នេះ ត្រង់ចំណុចណាជាការទាមទារដែនអធិបតេយ្យជាខ្សែព្រំដែនទឹក ហើយចំណុចណាខ្លះជាការទាមទារត្រឹមតែជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ? តើការទាមទារអស់ទាំងនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ? ជាការទាមទារ ដោយផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬជាការទាមទារដោយផ្អែកទៅលើអនុសញ្ញា អ.ស.ប ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ? តាមការសង្កេតជារួម គេឃើញថា រហូតមកទល់នឹងពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាព្យាយាមជៀសវាងមិនធ្វើការ

បញ្ជាក់ ឱ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេ ជុំវិញការទាមទាររបស់ខ្លួន នៅក្នុង សមុទ្រចិនខាងត្បូង។ នៅពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើករួចមកហើយថា ខ្លួនមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះ ហើយនឹងមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទៅលើបណ្តឹងរបស់ ហ្វីលីពីននេះទេ។ តុលាការ អចិន្ត្រៃយ៍អាជ្ញាកណ្តាលក៏មិនមានលទ្ធភាពអ្វីទៅចាប់បង្ខំ ឱ្យចិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននោះដែរ។ នាពេលកន្លងមក គេធ្លាប់ឃើញមានជាច្រើនលើករួចមកហើយ ករណីរដ្ឋមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ មិនថា តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល ឬតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយគ្មានទទួលទោសទណ្ឌអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែ បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេ អាចនឹងជាសម្ពាធខាងផ្លូវទូតទៅលើចិន នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថា ចិនកំពុងតែព្យាយាមស្វះស្វែងរកការគាំទ្រតាមផ្លូវទូតពីបណ្តាប្រទេស ជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងសម្ពាធពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុង ឡាអេ ដែលបានកាត់សេចក្តីឱ្យហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅទាក់ទងនឹងការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅ សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរ។

តុលាការអន្តរជាតិកាត់ក្តីឱ្យហ្កាណាឈ្នះ កូតឌីវ័រ នៅក្នុងជម្លោះទាមទារដែនទឹកសមុទ្រ

តុលាការ អន្តរជាតិ នីតិសមុទ្រ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានសម្រេចឱ្យប្រទេសហ្កាណាឈ្នះក្តី ទៅលើប្រទេសកូតឌីវ័រ នៅក្នុងជម្លោះដណ្តើមគ្រប់គ្រងដែនទឹក នៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។ ទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយជីកខួងយកប្រេង នៅក្នុងតំបន់ ហ្កាណាមិនបានរំលោភចូលដែនទឹករបស់កូតឌីវ័រ ដូចដែលកូតឌីវ័របានចោទប្រកាន់នោះទេ។

នៅក្នុង សាលក្រម តុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រ បានសម្រេចថា ហ្កាណាមិនបានចូលទៅចូលទៅរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាព របស់ប្រទេសកូតឌីវ័រនោះទេ។ អាចនិយាយបានថា ហ្កាណាដែលជាម្ចាស់ដើមបណ្តឹង បានឈ្នះលើកូតឌីវ័រ ដែលបានចោទប្រកាន់ហ្កាណាថា បានរំលោភ ដែនទឹកកូតឌីវ័រ ដើម្បីជីកខួងបូមយកប្រេង។

ហ្កាណា និងកូតឌីវ័រ ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច សំខាន់ពីរ នៅតំបន់អាហ្វ្រិក ខាងលិច បានឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាពីរឿងព្រំដែនទឹក ជាង ៧ឆ្នាំមកហើយ បន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញ អណ្តូងប្រេង ដ៏សំខាន់ធំមួយ នៅក្រោមបាត សមុទ្រ នៅក្បែរព្រំដែនទឹកប្រទេសទាំងពីរ។

នៅក្រោយការរកឃើញ អណ្តូងប្រេង នៅឆ្នាំ ២០០៧ រដ្ឋាភិបាល ហ្កាណាបានចាប់ធ្វើអាជីវកម្មបូមយកប្រេងលក់ តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ ប៉ុន្តែ កូតឌីវ័រដែលទាមទារគ្រប់គ្រងអណ្តូងប្រេងដែរនោះ បានចោទសកម្មភាពជីកខួងយកប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្កាណាថា ជាការរំលោភចូលដែនទឹករបស់ខ្លួន។ ហ្កាណា និងកូតឌីវ័រដែលជាប្រទេសជិតខាងគ្នាបានចរចា ការទូតគ្នាជាច្រើន ច្រើនសា ប៉ុន្តែគ្មានបានលទ្ធផលអ្វី។ រដ្ឋាភិបាលហ្កាណាបានទាមទារឱ្យកូតឌីវ័រ គោរពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន គោក និងទឹក ដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នា ហើយដែលកូតឌីវ័របានទទួលស្គាល់ កាលពីប៉ុន្មាន